

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3374/2532

นายสุวัฒน์ อาชาสรรพวัฒน์
บริษัทธนาคารกรุงเทพ จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 5, มาตรา 991, มาตรา 1008

ป.วิ.พ. มาตรา 55

การที่โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีกระแสรายวันเป็นผู้จัดหรือรู้เห็นในการจัดให้มีการทำปลอมเช็คพิพาท โดยใช้วิธีการลอกทาบแบบลายมือชื่อโจทก์ แล้วให้ผู้อื่นนำเช็คพิพาทมาเบิกเงินในบัญชีกระแสรายวันของโจทก์จากธนาคารจำเลยนั้น ถือได้ว่าโจทก์ใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการนำเช็คพิพาทปลอมมาเรียกร้องให้จำเลยรับผิดชอบจ่ายเงินตามเช็คโดยอ้างว่าลายมือชื่อผู้ส่งจ่ายเป็นลายมือชื่อปลอม โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้จ่ายเงินตามเช็คที่มีผู้ปลอมลายมือชื่อโจทก์จำนวน ๔ ฉบับ เป็นเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท จากบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของโจทก์ อันเป็นการประมาทเลินเล่อทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน ๑,๓๑๐,๕๕๘ บาทแก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า เช็คทั้ง ๔ ฉบับดังกล่าวเป็นเช็คที่โจทก์เป็นตัวแทนทำขึ้นเอง หรือเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหรือเป็นผู้สนับสนุนหรือเป็นผู้วางแผนการจัดทำให้มีขึ้น ตลอดจนมีการจัดให้นำมาเบิกเงินจากจำเลย จำเลยได้จ่ายเงินให้ผู้ที่นำเช็คมาขึ้นเงินไป

โดยมิได้ประมาณเงินแล้ว จึงมีสิทธิที่จะตัดทอนเงินจำนวนที่ใช้ไปตามเช็คจำนวนทั้งสิ้น ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท จากบัญชีของโจทก์ โจทก์เป็นผู้กระทำการโดยไม่สุจริต โจทก์มิใช่ผู้เสียหายที่จะมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากจำเลย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยคืนเงินจำนวน ๑,๑๔๕,๘๕๓.๕๘ บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๒๖ จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์มากับชายที่นำเช็คปลอมมาเบิกเงินที่ธนาคาร ด้วยเพื่อควบคุมผู้ที่นำเช็คปลอมมาถอนเงินนั้นและวินิจฉัยว่า ตามพฤติการณ์ที่โจทก์ใช้วิธีนำเงินเข้าบัญชีโดยผ่านธนาคารสาขาอื่น น่าเชื่อว่าโจทก์กระทำเพื่อมิให้เป็นที่ผิดสังเกตของพนักงานธนาคารจำเลย สาขาถนนประดิพัทธ์ ที่โจทก์มีบัญชีอยู่ เพราะเป็นการนำเงินเข้าและถอนออกในลักษณะหมุนเวียนในเวลาใกล้เคียงกันอันผิดปกติ และเป็นพิรุณ พยานหลักฐานที่จำเลยนำเสนอมีน้ำหนัก น่าเชื่อว่าโจทก์เป็นผู้จัดหรือรู้เห็นในการจัดให้มีการทำปลอมเช็คพิพาททั้ง ๔ ฉบับ โดยใช้วิธีการลอกทาบแบบลายมือชื่อโจทก์แล้วให้ผู้อื่นนำเช็คพิพาทมาเบิกเงินจากธนาคารจำเลย สาขาถนนประดิพัทธ์ กรณีจึงถือได้ว่าโจทก์ใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการนำเช็คพิพาทปลอม ๔ ฉบับมาเรียกร้องให้จำเลยรับผิดชอบใช้เงินตามเช็คโดยอ้างว่าลายมือชื่อผู้ส่งจ่ายเป็นลายมือชื่อปลอม โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง

พิพากษายืน.

(ถาวร ตันตราภรณ์-สหัส สิงหวิริยะ-มงคล เปาอินทร์)

ศาลแพ่ง - นายอุดม เฟื่องฟุ้ง

ศาลอุทธรณ์ - นายบุญส่ง วรรณกลาง

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ